

1501462-72.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante seqüestro

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1501462-72.2022.8.26.0542 | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501462-72.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante seqüestro (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO VIEIRA PINHEIRO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

BEATRIZ POLIDORO DA SILVA foi denunciada como incurso no art. 288, parágrafo único, e no art. 158, § 1.º e § 3.º, primeira parte, ambos praticados na forma do art. 69, todos do Código Penal;

LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO foi denunciado como incurso no art. 288, parágrafo único, no art. 157, § 2.º, incs. II e V, e § 2.º-A, inc. I, no art. 158, § 1.º e § 3.º, primeira parte, e no art. 159, caput, todos praticados na forma do art. 69, todos do Código Penal;

NATAN FELLIPE DA SILVA SANTOS foi denunciado como incurso no art. 288, parágrafo único, e no art. 158, § 1.º e § 3.º, primeira parte, ambos praticados na forma do art. 69, todos do Código Penal;

FABRÍCIO VIEIRA PINHEIRO foi denunciado como incurso no art. 288, parágrafo único, no art. 157, § 2.º, incs. II e V, e § 2.º-A, inc. I, no art. 158, § 1.º e § 3.º, primeira parte, no art. 159, caput, e no art. 180, caput, todos praticados na forma do art. 69, todos do Código Penal;

KENNEDY SOARES DOS SANTOS foi denunciado como incurso no art. 288, parágrafo único, no art. 157, § 2.º, incs. II e V, e § 2.º-A, inc. I, no art. 158, § 1.º e § 3.º, primeira parte, e no art. 159, caput, todos praticados na forma do art. 69, todos do Código Penal; e

LUAN ARAÚJO RIBEIRO foi denunciado como incurso no art. 288, parágrafo único, no art. 157, § 2.º, incs. II e V, e § 2.º-A, inc. I, no art. 158, § 1.º e § 3.º, primeira parte, e no art. 159, caput, todos praticados na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, supostamente,

em 23 de junho de 2022, e em datas anteriores, em Osasco, Fabrício Vieira Pinheiro, Natan Fellipe da Silva Santos, Beatriz Polidoro da Silva, Luan Araújo Ribeiro, Luiz Fernando do Nascimento e Kennedy Soares dos Santos se associaram e mantiveram associados entre si para o fim específico de cometerem delitos, utilizando-se de armas de fogo.

Também, em 23 de junho de 2022, na Rua Arnaldo de Oliveira Barreto, altura do número 489, Presidente Altino, Osasco, Fabrício Vieira Pinheiro, Luan Araújo Ribeiro, Luiz Fernando do Nascimento e Kennedy Soares dos Santos, associados entre eles, e de qualquer forma concorrendo para o delito, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, e mediante restrição da liberdade de Marcos, o veículo JAC T40, um celular Samsung J4 Plus e um celular Samsung S20, um relógio de pulso G-Shock, uma pulseira de prata e uma pulseira de aço cirúrgico pertencentes à vítima.

Na mesma data e local, em horário contíguo, Fabrício Vieira Pinheiro, Natan Fellipe da Silva Santos, Beatriz Polidoro da Silva, Luan Araújo Ribeiro, Luiz Fernando do Nascimento e Kennedy Soares dos Santos, associados entre eles, e de qualquer forma concorrendo para o crime, constrangeram Marcos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, e mediante restrição da liberdade, e com o intuito de obterem para eles indevida vantagem econômica, a fornecer cartões bancários e as respectivas senhas, para realização de transferências e obtenção de empréstimo pessoal, no montante de R\$ 42.406,70 bem como para a aquisição de, ao menos, três pares de tênis Mizuno.

Ainda, nas mesmas condições, Fabrício Vieira Pinheiro, Luan Araújo Ribeiro, Luiz Fernando do Nascimento e Kennedy Soares dos Santos, associados entre eles, e de qualquer forma concorrendo para o delito, sequestraram Marcos, com o fim de obterem para eles vantagem econômica como condição ou preço do resgate.

Por fim, no mesmo contexto, Fabrício Vieira Pinheiro receberea e conduzia, para proveito próprio e alheio, coisa que sabia se tratar de produto de crime, consistente no veículo Fiat Mobi, originalmente emplacado QNB-7179, pertencente ao ofendido Cláudio.

Consta que apurado que Fabrício, Natan Fellipe, Beatriz, Luan, Luiz Fernando e Kennedy se associaram no intuito de cometerem diversos crimes patrimoniais violentos na região, inclusive empregando modo de agir característico, conforme investigação policial.

Na data dos fatos, Marcos se dirigia ao local de trabalho na condução de seu veículo JAC T40, ocasião em que foi abordado por quatro indivíduos a bordo de um veículo Fiat Mobi, os quais, exibindo armas de fogo, exigiram que ele fosse para o banco traseiro do próprio automóvel, ao passo que dois dos agentes ocupavam o banco do motorista e o banco dianteiro de passageiro.

Os agentes então passaram a conduzir o veículo da vítima, subjugando-a e exigindo a entrega de cartões bancários e das respectivas senhas, bem como o desbloqueio de

seu aparelho telefone celular, ao tempo em que outros dois agentes os seguiam, embarcados no veículo Fiat Mobi. Nesse ínterim foram subtraídos celulares, relógio de pulso e pulseiras da vítima.

Em rua próxima à Avenida Henry Ford, a vítima foi transferida ao veículo Mobi, onde permaneceu subjugada por três dos agentes, ao passo que o quarto se evadiu na condução do automóvel JAC.

Ato contínuo, a vítima foi encaminhada a um cativeteiro localizado em comunidade nas imediações, onde havia ao menos mais dois agentes.

De posse dos cartões e senhas e de acesso ao aplicativo bancário da vítima, os agentes realizaram transferências nos valores de R\$ 10.000,00 e R\$ 10.000,01 às contas bancárias de titularidade de Natan e Beatriz, bem como empréstimo pessoal indevido no valor de R\$ 22.406,70, e adquiriram ao menos três pares de tênis.

Por meio de mensagem por aplicativo, os agentes ainda realizaram contato com a companheira da vítima e exigiram a quantia de R\$ 7.000,00 como condição para liberá-la, indicando conta bancária para a qual deveria ser feita a transferência.

A companheira da vítima passou a ganhar tempo com a negociação e, prontamente, acionou a Polícia.

A certa altura, os agentes foram alertados de que a Polícia já tinha informações a respeito da localização do cativeteiro. Então, amarram pés e mão da vítima com um pedaço de fio elétrico e se evadiram do local.

Instantes após, Policiais Civis localizaram o cativeteiro e libertaram a vítima.

Diligências policiais foram encetadas e restaram frutíferas na identificação dos integrantes da associação criminosa responsável pela prática dos delitos e de outros.

Em patrulhamento pela Avenida Presidente Altino, Policiais Civis lograram abordar Fabrício na condução do veículo Fiat Mobi utilizado na empreitada criminosa, em cujo interior foram localizados cartões e documentos relacionados a Marcos, bem como C.L.R.V. do automóvel dele, JAC T40, além dos três pares de tênis adquiridos indevidamente. Ainda, em pesquisa aos sinais identificadores do veículo, os agentes policiais constataram adulteração das placas e que se tratava de produto de crime.

Subsequentes diligências restaram frutíferas na identificação de Natan e Beatriz como titulares das contas bancárias e efetivos beneficiários das transferências fraudulentas realizadas em prejuízo da vítima.

As investigações policiais foram exitosas em identificar Luan como comparsa de Beatriz na prática de outros delitos patrimoniais. Submetido a reconhecimento fotográfico e pessoal, Luan foi reconhecido pela vítima como um dos autores dos delitos, mais precisamente como um dos responsáveis por seu arrebatamento.

Demais informações de inteligência policial apontaram no sentido da identificação de Kennedy e Luiz Fernando como autores de delitos análogos aos dos presentes autos. Igualmente submetidos a reconhecimento pela vítima, foram identificados, sem sombra de dúvidas, como autores dos delitos, sendo Kennedy um dos indivíduos que a arrebatou e Luiz Fernando aquele que fazia a segurança do cativeteiro.

Trata-se, pois, de associação criminosa armada, especializada na prática de delitos patrimoniais violentos na região, havendo divisão específica de tarefas, sendo a contribuição de cada integrante fundamental à obtenção dos bens e valores ilícitos.

Fabrício, Luan, Luiz Fernando e Kennedy instrumentalizavam o arrebatamento das

vítimas, subjugando-as com emprego de violência, grave ameaça e restrição de liberdade, mantinham-nas em cativeiro, ao passo que lhes subtraíam bens, obtinham vantagens econômicas mediante exigência do fornecimento de cartões e senhas bancárias, bem como exigiam de terceiros valores como condição ou preço do resgate.

Natan Fellipe e Beatriz viabilizavam a obtenção das vantagens exigidas ilicitamente, ao passo que titularizavam as contas bancárias beneficiárias das transferências indevidas, tirando proveito pessoal e para toda a cadeia criminosa.

A denúncia foi recebida em 06 de julho de 2022, decretando-se a prisão preventiva de Beatriz, Luan, Luiz Fernando e Kennedy (Fabrício e Natan foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva) (fls. 370/382; fls. 102/103 e 108/109).

Os réus foram citados (fl. 665 - Beatriz; fl. 666 - Luan; fl. 742 e fl. 775 - Luiz Fernando; fl. 743 e fl. 774 - Kennedy; fl. 776 - Fabrício; fl. 778 - Natan) e apresentaram respostas (fls. 594/604 - Fabrício; fl. 625 - Natan; fl. 659 - Fabrício; fl. 673 - Beatriz e Luan; fl. 782 - Luiz Fernando; fl. 789 - Kennedy; fls. 791/796 - Beatriz).

Juntada de documentos às fls. 875/965.

Laudo de local às fls. 1.009/1.015.

Em audiência, ouviram-se o dono do veículo Mobi, o ofendido Marcos, sete testemunhas, e os acusados (fls. 1.027/1.044 e registros audiovisuais).

Deferiu-se liberdade provisória a Luan (fl. 1.026).

Memoriais.

O Ministério Público pugnou procedência, nos termos da denúncia (fls. 1.071/1.084).

A Defesa de Beatriz afirmou improcedência, desclassificação para receptação (participação de menor importância), ou brandura no apenamento (fls. 1.098/1.116 e documentos).

A Defesa de Natan pugnou, em preliminar, reconhecimento de inépcia da exordial, e, no mérito, improcedência, e participação de menor importância com desclassificação para receptação. Finalmente, pontuou aspectos de eventual dosimetria (fls. 1.127/1.147 e documentos).

A Defesa de Fabrício requereu, em preliminar, reconhecimento de inépcia da denúncia, e, no mérito, improcedência, ou absolvição quanto aos delitos de associação criminosa, extorsão qualificada, extorsão mediante sequestro e roubo. Pontuou aspectos de dosimetria (fls. 1.151/1.167).

A Defesa de Luan, Luiz Fernando e Kennedy pugnou improcedência, afastamento das majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes, ou brandura no apenamento (fls. 1.170/1.179).

É o relatório.
Decido.

Processo pronto para julgamento. Profiro sentença por vinculada.

Audiência virtual/mista, respeitados, todos os direitos dos acusados.

Quanto à preliminar, de inépcia da inicial, nada a prover.

Os fatos foram bem delimitados na denúncia em relação a cada um dos réus, e com descrição fática no tocante a cada um dos crimes imputados, sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Tanto que permitiu o prosseguimento da persecução penal até o sentenciamento, com efetiva participação dos acusados e a prática de todos os atos processuais pertinentes. E não há falar em nulidade sem prejuízo.

Insiste-se: da leitura da denúncia é compreensível o que se atribui a cada acusado em relação a cada tipo, possibilitando que cada um deles se defenda, por Defesa técnica e em autodefesa.

Desclassificação é mérito.

Não há outras preliminares.

A ação procede em parte.

Materialidade de roubo circunstanciado por concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, e autoria por Fabrício, Luiz Fernando, e Kennedy; materialidade de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, por agentes múltiplos e armados, e autoria por Fabrício, Luiz Fernando e Kennedy; materialidade de extorsão mediante sequestro na forma do caput do art. 159 do Código Penal, e autoria por Fabrício, Luiz Fernando e Kennedy, e; materialidade de receptação, e autoria por Fabrício; ficaram demonstrados com os registros dos atos da prisão de (Natan e) Fabrício em flagrante (fls. 01/18 e 72/74), da respectiva ocorrência (fls. 34/48), do furto do Mobi (fls. 54/56), da apreensão de objetos da vítima Marcos e comprados com seus recursos (fls. 59/60), da apreensão do veículo da vítima Marcos (fl. 62), da apreensão do veículo da vítima Cláudio (fl. 69), de mensagens de celular (fls. 196/203), e de reconhecimentos (fls. 229/230 e 233), bem como com a prova oral.

Porém, não se provou a contento o delito do art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Também não se provou a contento autoria dos demais delitos por Luan, pese fl. 205 e fl. 218. E não se provou a contento autoria do outro delito por Beatriz e Natan, pese fl. 211.

Veja-se.

O dono do veículo Mobi, Cláudio, afirmou (registro audiovisual) que ao parar o carro para ir a show deixou a chave com suposto vallet e, ao retornar, não havia mais carro nem vallet. Acionou o seguro, e já estava para ser paga a indenização quando o veículo foi localizado. Buscou-o na Delegacia, falou com os Policiais, e chegou a visualizar as duas pessoas presas: nenhuma era o vallet. Policial Militar lhe apresentou foto de homem de pele escura, e era o vallet – ele não estava detido. Segundo o Policial, a foto estava nas conversas do celular de um dos presos. Não reconhecido, o vallet.

Marcos contou (registro audiovisual) que chegou na empresa 05h50 para sair em viagem de trabalho às 06h00, veio um Mobi prata, e quatro indivíduos com capuzes das jaquetas (salvo engano sem máscaras; via-os falando) desceram armados e o sequestraram (um quinto permaneceu no Mobi). Colocaram-no no banco traseiro de seu próprio carro (JAC), entre dois dos indivíduos, sentando-se os outros dois nos bancos dianteiros. Os dois veículos seguiram juntos. Percorridos dois quarteirões, pararam os carros para trocarem o declarante de automóvel. O motorista do JAC foi embora com o JAC. Colocaram-no no Mobi, mais uma vez no banco traseiro entre dois agentes armados (pistola e revólver), havendo à frente o motorista e o passageiro dianteiro. Pegaram o celular do declarante e desbloquearam; o passageiro dianteiro

ordenou que ele desbloqueasse os aplicativos de bancos. Foi levado ao cativado, onde era esperado por outra pessoa. Ficou vigiado. Estava com outro celular meio escondido, e lhe foi tomado. Teve que desbloquear o aplicativo de banco para o sequestrador. Chegou o momento em que foi fotografado – foi pedido dinheiro à família do declarante. Passado algum tempo, o vigia recebeu telefonema, amarrou o declarante e saiu. Passado mais algum tempo, os Policiais o acharam. Os criminosos pegaram a carteira com todos os cartões; fizeram empréstimo no Bradesco e transferiram para a conta do próprio declarante no Nubank, do Nubank passando dinheiro para terceiros; fizeram compra de R\$ 4.800,00 com cartão de crédito (pegaram um dos bandidos por causa dessa compra). O JAC do declarante foi achado no Jardim Aliança. Para a namorada do declarante, pediram R\$ 7.000,00 em resgate. Ela e o irmão do declarante foram muito ameaçados – diziam que iam cortar o declarante. Durante a ação criminosa, era impedido de fixar o olhar nas feições dos agentes; dava para ver algo, mas não com nitidez. Viu melhor o que lhe apresentava o celular no carro. O vigia do cativado, pessoa diversa, por mais alta que o declarante (diferentemente daqueles da abordagem), estava com o capuz, sem máscara, encostado na parede, falando no celular. Não havia mulher, nem no arrebatamento, nem voz. Na Delegacia, havia pessoas detidas, e, observando quatro, o declarante reconheceu duas, o criminoso que estava com o celular, mais forte (90% de certeza), e o vigia do cativado, que tinha tatuagem na mão esquerda, e vestia blusa preta – quase cinza – da Lacoste (100% de certeza). Foi sequestrado na quinta-feira, e fez o reconhecimento, salvo engano, segunda-feira. Reconhecimento positivo de Kennedy Soares dos Santos (celular) e Luiz Fernando do Nascimento.

Andreia disse (registro audiovisual) ser namorada de Marcos e que perguntou a ele, via aplicativo, se estava tudo bem, e recebeu em resposta mensagem de solicitação de resgate. Após, ligaram (pessoa do sexo masculino) via WhatsApp cobrando do que havia sido solicitado em termos de resgate, do PIX. Pediram R\$ 7.000,00, justificando que a conta estava travada, depois solicitaram R\$ 5.000,00, e ameaçaram que se não pagasse iam tratar Marcos diferente, ela só o veria no funeral. Disseram que se acionasse a Polícia não adiantaria pagar um milhão. Contatou o 190 cedo, assim que estranhou Marcos não ter chegado à empresa. Acabou não pagando nada.

O Policial Militar Tiago Rodrigues de Jesus afirmou (registro audiovisual) que estava com o colega patrulhando na divisa de Osasco com São Paulo com vistas a um veículo Mobi praticando vários sequestros. Com o passar do tempo, veio a placa do veículo. Por volta de 12h30/13h00, viram o automóvel no contrafluxo, retornaram e fizeram a abordagem. O ocupante disse que o carro era de um amigo e trazia no automóvel tênis Mizuno, dois cartões de crédito e débito da vítima, e o documento do veículo da vítima em cárcere. A pesquisa do número do motor revelou que o auto era produto de furto. Maiormente perguntado, o abordado disse que um outro amigo tinha ligado para ele buscar o carro, que a vítima estava em cárcere. Com o celular, mostrou onde o rapaz havia pedido para ele pegar o carro. Chegaram no local para averiguar a presença da vítima. A Polícia Civil também chegou e descobriu o cativado.

O Policial Civil Rodrigo Biaggio de Nápolis contou (registro audiovisual) que a esposa da vítima compareceu à Delegacia informando que o marido não tinha chegado ao trabalho como deveria. A empresa consultou as imagens e se viu que ele tinha sido arrebatado. A esposa notou as movimentações bancárias da vítima e passou a ser extorquida também. Vendo as imagens, constataram que o arrebatamento tinha sido com Mobi prata. Vistos os radares, disparou-se alerta. Foram analisadas as transferências via PIX, identificando-se os titulares das contas, Natan e Beatriz, e se achando Natan. Paralelamente, o Mobi foi abordado pela Polícia Militar, sob condução de Fabrício, que disse que tinha retirado o veículo perto do cativado para fazer compras com os cartões da vítima. Equipe do 4.º D.P. de Osasco resgatou a vítima na região. Identificaram-se outros autores, presos temporários de outra(s) unidade(s). Não se achou outro dado de vínculo entre Beatriz e os demais: ela disse

que havia emprestado a conta mediante paga.

O também Policial Civil Andreon Anderson Coppola disse (registro audiovisual) que participou das investigações que antecederam o resgate. A mulher de Marcos chegou na Delegacia e informou o sequestro do companheiro. Tinha imagens do veículo suspeito e informou que já tinham feito contato com ela cobrando dinheiro e PIX a partir da conta de Marcos para outras contas – de Natan. Passaram informação do veículo para a Guarda Municipal e o carro foi achado, abordando-se o motorista, que disse que tinha sido incumbido de fazer compras com os cartões da vítima; conseguiram abordar Natan, que informou que emprestou a conta. Beatriz também recebeu valor da conta do ofendido, e tinha outro B.O. de roubo qualificado, junto com Luan, no 4.º D.P.; salvo engano estava presa temporariamente no 5.º D.P./Seccional, e referiu ter emprestado a conta a Douglas. Quem achou a vítima foi o pessoal do 4.º D.P., estavam investigando outro sequestro na região e acabaram localizando Marcos. Não se achou vínculo de Beatriz com os demais réus.

O Policial Civil Sidney Matias disse (registro audiovisual) que estavam em outro inquérito do 4.º D.P., foram averiguar o local indicado pela vítima Leandro como o de cativado, e ao entrarem em rua sem saída pessoa saiu correndo de dentro de casa, pelo que averiguaram o imóvel, e se depararam com Marcos amarrado. Souberam que havia suspeitos de envolvimento no sequestro de Marcos no 9.º Distrito Policial.

Marines Cabral da Silva disse (registro audiovisual) que foi babá de Fabrício e desconhece envolvimento de Fabrício em crime, sendo ele pessoa que trabalha. Ele ajudava a carregar e descarregar caminhão com Leandro. Desconhece envolvimento do dito réu com droga.

Alisson Rodrigo Cardozo da Silva disse (registro audiovisual) não ter conhecimento de envolvimento de Natan com crimes ou drogas. Trata-se de pessoa que trabalha. Não sabe como ele se envolveu na situação, por que está preso.

A ré Beatriz Polidoro da Silva afirmou extrajudicialmente que emprestou sua conta para golpes (fls. 223/225) e, ao Juízo (registro audiovisual), que emprestou a conta ao amigo Douglas porque estava desempregada, passando necessidade, e Douglas disse que iria lhe pagar pelo empréstimo da conta, 5%, e que não faria nada que a prejudicasse. A conta foi utilizada sete dias, foi intimada pela Polícia e pediu que Douglas devolvesse a conta, mas acabou enredada e, ao se apresentar, presa. Não conhece qualquer dos outros réus.

Silente na fase extrajudicial (fls. 219/220), Luan Araújo Ribeiro afirmou ao Juízo (registro audiovisual) preferir o silêncio. Dispondo-se a responder perguntas, disse que nunca viu Beatriz, e que não conhecia Natan antes da prisão

Luiz Fernando do Nascimento silenciou na fase extrajudicial (fl. 234), e afirmou ao Juízo (registro audiovisual) preferir o silêncio.

Kennedy Soares dos Santos silenciou nas fases extrajudicial (fl. 235) e judicial (registro audiovisual).

Silente na fase extrajudicial (fl. 17), ao Juízo Natan Felipe da Silva Santos disse (registro audiovisual) que nada tem a ver com o sequestro, e que emprestou a conta para ajudar um amigo com o pagamento de pensão alimentícia, sendo-lhe prometido corte de cabelo. Não conhecia os outros réus antes dos fatos.

Silente na fase extrajudicial (fl. 18), ao Juízo Fabrício Vieira Pinheiro disse preferir o silêncio.

Do conjunto probatório, tem-se que foram praticados os crimes de roubo circunstanciado por concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da

liberdade da vítima; de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima por agentes múltiplos e armados, e; de extorsão mediante sequestro na forma do caput do art. 159 do Código Penal, por Luiz Fernando (reconhecido como a pessoa do cativo), Kennedy (reconhecido como pessoa do arrebatamento), e Fabrício [pegou cartão(ões) e senha(s) da vítima e foi fazer compra(s) com ela retida].

De fato, estavam Luiz Fernando, Fabrício e Kennedy estruturados para tomarem da vítima o máximo possível, tanto imediatamente (roubo), como por operações bancárias (extorsão mediante restrição de liberdade da vítima), e manutenção da vítima em cárcere e exigência de resgate dos familiares (extorsão mediante sequestro).

Cada um assumiu um papel, todos garantindo o sucesso do todo da empreitada criminosa.

Cada um dos ditos réus está incurso nos três delitos, pois dividiram funções, para o êxito dos três delitos.

Os crimes se consumaram: - o roubo, com a tomada da vítima de seus itens; - a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, por agentes múltiplos e arma, com a exigência de cartões bancários, senhas e acesso bancário e sua obtenção (havendo exaurimento, na vantagem); - a extorsão mediante sequestro, com o arrebatamento da vítima e solicitação de resgate (aliás, nem a solicitação de resgate seria necessária, bastando o intuito de solicitá-lo).

O emprego de arma de fogo foi asseverado pela vítima, e, nesta medida, desnecessária a apreensão do artefato, conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O concurso de agentes é nítido da orquestração de atividades e com divisão de tarefas entre Luiz Fernando, Fabrício e Kennedy, cada um com função bem delimitada no cometimento dos crimes.

A restrição da liberdade da vítima é nítida das narrativas. Quanto ao roubo, tal foi além do necessário à consumação do crime em tela. Para a extorsão, a restrição de liberdade foi a condição necessária para a obtenção da vantagem econômica pelos acusados Luiz Fernando, Fabrício e Kennedy.

No tocante à extorsão mediante sequestro, ficou comprovado que o ofendido foi mantido sob cárcere, e Luiz Fernando, Fabrício e Kennedy, atuando em conjunto, exigiram resgate para a soltura da vítima, evidenciando o delito em tela.

Também se tem por praticado o delito de receptação por Fabrício, na medida em que conduzia carro que sabia ser produto de crime e, diga-se, dentro do aludido veículo havia diversos itens pertencentes a vítima mantida em cativo, e outros produtos adquiridos mediante extorsão da dita vítima. O dolo direto é notável, da conduta de Fabrício e das circunstâncias da abordagem. Atuou com vontade e consciência, de modo que fica afastada eventual desclassificação para receptação culposa.

E o concurso de crimes é material, tratando-se de delitos destacados, praticados mediante mais de uma conduta, que resultaram em espécies delitivas diversas.

Já decidiu, o C. STJ (EDcl no REsp 1133029 / SP, Embargos de Declaração no Recurso Especial, 2009/0132809-6, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, T6 - Sexta Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015):

"EMENTA

PENAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DESÍNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL.

RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. CRIME CONTINUADO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não apresentado nenhum elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, deve ser mantido o posicionamento firmado na decisão impugnada.
2. Os delitos de roubo e extorsão mediante sequestro não se confundem na hipótese, pois nitidamente independentes e praticados com desígnios autônomos. Isso porque a conduta dos réus de subtrair bens da vítima - o acórdão recorrido faz menção a carro, carteira, dinheiro, relógio e cartões de crédito - não se confunde com a conduta de cercear a sua liberdade, com o intuito de obter vantagem patrimonial, por meio de pagamento de resgate, o que implica no comportamento de terceiro.
3. Apesar de as ações delituosas se classificarem como crimes contra o patrimônio, os núcleos do tipo são distintos e estão bem delineados na descrição fática das condutas perpetradas pelos réus, sendo certo que a subtração de bens da vítima não se encontra na linha de desdobramento do sequestro efetuado como preço do resgate. Daí a clara pluralidade de condutas, praticadas com desígnios autônomos, a exigir o reconhecimento do concurso material de delitos.
4. É inviável a análise de tema novo, não ventilado nas razões ou contrarrazões do recurso especial, em sede de agravo regimental, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa quanto à matéria.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, receber os embargos de declaração como agravo regimental e lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ericson Marinho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sebastião Reis Júnior (Presidente) e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura".

Decidiu, ainda (AgRg no REsp 1931204 / SP, Agravo Regimental no Recurso Especial, 2021/0098182-6, Relator o Ministro Felix Fischer, T5 - Quinta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021):

"EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - "É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente" (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/02/2020).

Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator."

Por outro lado, entende-se que não se comprovou o delito do art. 288 do Código Penal, em relação a todos os acusados.

É que referido delito demanda certa estabilidade, e, nos autos, tem-se uma vítima apenas, fatos com um só ofendido, vendo-se, a rigor, concurso de agentes, sem elo de permanência no tempo.

Ensina Guilherme de Souza Nucci (Código penal comentado, 22. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.214): "... A associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto neste tipo...".

Não comprovada, a durabilidade/permanência do vínculo, a contento, havendo dúvida razoável a seu respeito, a solução deve ser pro reo.

Com relação a Beatriz e Natan, entende-se também que não há provas bastantes de incursão no art. 158, § 1.º e § 3.º, do Código Penal.

Não se ignora tenham recebido valores da conta da vítima. Mas incumbia à Acusação fazer prova bastante em contraditório judicial de sua ciência acerca da conduta delitiva em questão, e não se produziu tal prova, em que pese os indícios da fase extrajudicial.

De fato, não há melhores dados de que os ditos réus, Beatriz e Natan, tenham movimentado, pessoalmente, suas contas, podendo ser que tenham, de fato, cedido cartões e senhas e toda a ciência das movimentações a terceiros, sem informações do que, exatamente, faziam.

Os dados de autoria, para Beatriz e Natan, restringem-se ao ingresso dos valores em suas contas. Isso não é suficiente a que se lhes atribua incursão nas condutas delitivas.

Por fim, quanto a Luan, também não se evidencia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstração efetiva de sua participação/autoria nos crimes de roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro.

Em que pese o reconhecimento fotográfico e pessoal na fase extrajudicial (fls. 204/205; 218), em contraditório judicial Luan não foi reconhecido pela vítima como um dos autores dos delitos. E a dúvida razoável, neste momento processual, beneficia o acusado, muito embora convergentes os indícios de autoria colhidos em sede inquisitorial.

In dubio pro reo.

Ante o exposto, procede em parte a ação, valendo anotar a inexistência de excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade aos responsabilizados.

Passo à dosimetria:

I. Para Fabrício:

Pelo roubo circunstanciado:

O parágrafo único do art. 68 do Código Penal dispõe que "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que trata-se de faculdade do juiz, podendo incidir mais de uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

Entretanto, entendo que, no caso, aplica-se na terceira fase a causa de aumento que

mais exaspera, a do emprego de arma, devendo, as outras, do concurso de agentes (foram múltiplos, e isso foi bem notado pelo ofendido, não sendo possível a subjugação completa do ofendido fosse um só autor) e da restrição da liberdade da vítima (ficou retida por tempo juridicamente relevante) ser consideradas como fatores de maior reprovabilidade do comportamento, este de mais severas consequências à vítima.

Entendo que a cumulação das majorantes só se dá em casos excepcionais, com fundamentação concreta específica, não parecendo, o presente caso, pese a gravidade e a reprovabilidade, excepcional a tal ponto. Por outro lado, não se pode tratar o caso como se só incidisse uma majorante.

Conforme Jurisprudência do C. STJ (AgRg no REsp 1931220 / PR, Agravo Regimental no Recurso Especial, 2021/0098532-4, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021):

"EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É incabível a análise, em agravo regimental, de matéria que não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal (ut, AgRg no REsp 1505446/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/03/2021).

2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer."

Assim, fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a considerar, e a atenuante da idade abaixo dos 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos levam ao retorno das penas aos mínimos legais, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Menos, impossível, só dado a causa de diminuição (Súmula n.º 231 do C. STJ).

Na terceira fase, pelo emprego de arma de fogo, aliás, armas de fogo, exaspero as penas de 2/3 (dois terços), para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16

(dezesesseis) dias-multa.

Pela extorsão mediante restrição da liberdade da vítima:

Fixo a pena-base no mínimo legal, 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravante, e a atenuante da idade abaixo dos 21 anos ao tempo dos fatos não pode levar as penas para abaixo de seus mínimos legais (Súmula n.º 231 do C. STJ).

Na terceira fase, na presença de duas causas de aumento, tendo sido o emprego de armas de fogo e o concurso de agentes determinantes para a total subjugação da vítima, restrição de sua liberdade por horas, tempo suficiente, inclusive, ao terceiro delito – extorsão mediante sequestro, exaspero as penas de 1/2 (metade), para 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Pela extorsão mediante sequestro:

Fixo a pena-base no mínimo legal, 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravante, e a atenuante da idade não pode levar a pena para abaixo de seu mínimo legal (Súmula n.º 231 do C. STJ).

Na terceira fase, sem causa de aumento ou de diminuição a considerar.

Pela receptação:

Fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravante, e a atenuante da idade não pode levar a pena para abaixo de seu mínimo legal (Súmula n.º 231 do C. STJ).

Na terceira fase, sem causa de aumento ou de diminuição a considerar.

Disposições gerais:

Os crimes se deram em concurso material. As penas se somam.

O regime inicial da corporal resultante é o fechado, em vista do tanto de reprimenda, somada, e das circunstâncias do conjunto de crimes, sendo, regime mais brando, inócuo à conscientização.

Nos mesmos moldes do parágrafo anterior, incabíveis, substituição da corporal e sursis.

Face ao art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, registro que o tempo de prisão cautelar não é bastante a benefício por progressão ou detração, incumbindo, os cálculos, ao Juízo das Execuções.

Cada dia-multa é no valor mínimo legal, não provada, maior fortuna do réu.

II. Para Kennedy:

Pelo roubo circunstanciado:

Considerando as majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima na primeira fase, como circunstâncias a emprestarem maior gravidade ao comportamento, com mais severas consequências à vítima, fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias

de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase, pelo emprego de arma de fogo, exaspero as penas de 2/3 (dois terços), para 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Pela extorsão mediante restrição da liberdade da vítima:

Fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, na presença de duas causas de aumento, tendo sido o emprego de armas de fogo e o concurso de agentes determinantes para a total subjugação da vítima, restrição de sua liberdade por horas, tempo suficiente, inclusive, ao terceiro delito - extorsão mediante sequestro, exaspero as penas de 1/2 (metade), para 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Pela extorsão mediante sequestro:

Fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, sem causa de aumento ou de diminuição a considerar.

Disposições gerais:

Os crimes se deram em concurso material. As penas se somam.

O regime inicial da corporal resultante é o fechado, em vista do tanto de reprimenda, somada, e das circunstâncias do conjunto de crimes sendo, regime mais brando, inócuo à conscientização.

Nos mesmos moldes do parágrafo anterior, incabíveis, substituição da corporal e sursis.

Face ao art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, registro que o tempo de prisão cautelar não é bastante a benefício por progressão ou detração, incumbindo, os cálculos, ao Juízo das Execuções.

Cada dia-multa é no valor mínimo legal, não provada, maior fortuna do réu.

III. Para Luiz Fernando:

Pelo roubo circunstanciado:

Considerando as majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima nesta fase, com comportamento mais grave e mais severas consequências à vítima, fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, pelo emprego de arma de fogo, exaspero as penas de 2/3 (dois terços), para 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Pela extorsão mediante restrição da liberdade da vítima:

Fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, na presença de duas causas de aumento, tendo sido o emprego de armas de fogo e o concurso de agentes determinantes para a total subjugação da vítima, restrição de sua liberdade por horas, tempo suficiente, inclusive, ao terceiro delito – extorsão mediante sequestro, exaspero as penas de 1/2 (metade), para 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Pela extorsão mediante sequestro:

Fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, sem causa de aumento ou de diminuição a considerar.

Disposições gerais:

Os crimes se deram em concurso material. As penas se somam.

O regime inicial da corporal resultante é o fechado, em vista do tanto de reprimenda, somada, e das circunstâncias do conjunto de crimes, sendo, regime mais brando, inócuo à conscientização.

Nos mesmos moldes do parágrafo anterior, incabíveis, substituição da corporal e sursis.

Face ao art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, registro que o tempo de prisão cautelar não é bastante a benefício por progressão ou detração, incumbindo, os cálculos, ao Juízo das Execuções.

Cada dia-multa é no valor mínimo legal, não provada, maior fortuna do réu.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e:

- CONDENO FABRÍCIO VIEIRA PINHEIRO como incurso, na forma do art. 69 do Código Penal (soma das penas), no art. 157, § 2.º, incs. II e V, e § 2.º-A, inc. I, do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa; no art. 158, § 1.º e § 3.º, primeira parte, do Código Penal, às penas de 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa; no art. 159, caput, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, e; no art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. O regime inicial da soma das corporais é o fechado, e cada dia-multa é no mínimo legal. ABSOLVO FABRÍCIO VIEIRA PINHEIRO quanto à acusação de incursão no crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal;

- CONDENO KENNEDY SOARES DOS SANTOS como incurso, na forma do art. 69 do Código Penal (soma das penas), no art. 157, § 2.º, incs. II e V, e § 2.º-A, inc. I, do Código Penal, às penas de 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; no art. 158, § 1.º e § 3.º, primeira parte, do Código Penal, às penas de 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e; no art. 159, caput, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão. O regime inicial da soma das corporais é o fechado, e cada dia-multa é no mínimo legal. ABSOLVO KENNEDY SOARES DOS SANTOS quanto à acusação de incursão no crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal;

- CONDENO LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO como incurso, na forma do art. 69 do Código Penal (soma das penas), no art. 157, § 2.º, incs. II e V, e § 2.º-A, inc. I, do Código Penal, às penas de 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; no art. 158, § 1.º e § 3.º, primeira parte, do Código Penal, às penas de 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e; no art. 159, caput, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão. O regime inicial da soma das corporais é o fechado, e cada dia-multa é no mínimo legal. ABSOLVO LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO quanto à acusação de incursão no crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal;

- ABSOLVO BEATRIZ POLIDORO DA SILVA quanto às acusações destes autos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal;

- ABSOLVO NATAN FELLIPE DA SILVA SANTOS quanto às acusações destes autos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal;

- ABSOLVO LUAN ARAÚJO RIBEIRO quanto às acusações destes autos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar indenização porque não houve contraditório específico. Nesse sentido: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica" (C. STJ, AgRg no REsp 1856026/SC, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/06/2020).

Indefiro recurso em liberdade para Fabrício, Kennedy e Luiz Fernando. Os réus praticaram diversos crimes graves, fazendo crer em estilo de vida voltado à prática de crimes, em prejuízo à ordem pública. A pronta liberdade implicaria em retomada de delitos em busca do lucro fácil, com prejuízo à segurança da comunidade, já abalada por diuturnos delitos patrimoniais. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Tendo em vista a sentença absolutória, expeçam-se alvarás de soltura em favor de Beatriz Polidoro da Silva e Natan Fellipe da Silva Santos. Luan Araújo Ribeiro já está em liberdade por este processo (fls. 1.026; 1.094/1.096).

Custas ex lege, respeitando-se eventual gratuidade.

P.I.C..

Osasco, 13 de outubro de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero
Juíza de Direito Auxiliar
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA